

คดีหมายเลขดำที่ อ. ๓๙๗/๒๕๕๒
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๕๓๓ / ๒๕๕๔

ศาลปกครองสูงสุด

ระหว่าง {

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซคิวโรจน์ก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดี
- กรุงเทพมหานคร ที่ ๑
- ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง ที่ ๒
- ปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ ๓
- ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ ๔ ผู้ถูกฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๓๔๗/๒๕๕๐
หมายเลขแดงที่ ๒๓๑/๒๕๕๒ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องและแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มอบอำนาจให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีปรับปรุงซอย ๕ - ๖ หมู่บ้านปิ่นเจริญ ๓ จากแยกถนนสรองประภาถึงสิ้นสุดระยะที่กำหนด โดยให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๘ ในราคา ๗,๒๗๙,๓๐๖ บาท และในวันเดียวกันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ส่งมอบสถานที่ก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ปรากฏว่าพื้นที่ดังกล่าวมีแนวท่อประปา ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้อย่างสะดวก



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดีจึงแจ้งอุปรรรคประปาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๗ เพื่อหาทางแก้ไข แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กลับเพิกเฉยไม่เคยจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา ส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถก่อสร้างได้ทันตามกำหนดเวลาในสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อขอต่ออายุสัญญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่อนุญาตให้ต่ออายุสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ พิจารณาอุทธรณ์แล้วมีคำสั่งให้ลดค่าปรับเป็นเวลา ๓๖ วัน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เคยวางแนวทางการปฏิบัติงานแก่สำนักงานเขตต่าง ๆ ว่า หากมีอุปรรรคให้หน่วยงานทำการแก้ปัญหาให้แล้วเสร็จก่อนลงนามในสัญญาจ้าง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่สามารถทำให้ผู้ฟ้องคดีใช้พื้นที่ก่อสร้างได้โดยสะดวกจึงเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อีกทั้งในระหว่างการก่อสร้างมีฝนตกชุกทำให้ไม่สามารถก่อสร้างตามแผนงานได้ นอกจากนี้ นายสมนึก นิยมการ นายช่างผู้ควบคุมงาน ทะเลาะวิวาทกับเจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ทำให้การประสานงานเพื่อแก้ไขอุปรรรคสาธารณูปโภคไม่ได้รับการใส่ใจ ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่างวดล่าช้าทำให้ผู้ฟ้องคดีขาดสภาพคล่องทางการเงิน การกระทำดังกล่าวข้างต้นทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องส่งมอบงานล่าช้า และถูกปรับเป็นเงิน ๔,๙๙๕,๒๔๙.๕๘ บาท และต้องเสียชื่อเสียงคิดเป็นค่าเสียหายจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์การต่ออายุสัญญาจ้างและขอให้ชำระค่าปรับงานปรับปรุงซอย ๕ - ๖ หมู่บ้านปิ่นเจริญ ๓ จากแยกสรองประภาถึงสุทธระยะที่กำหนด ตามหนังสือ ที่ กท ๖๔๐๓/๗๑๑๕ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าจ้างที่ค้างจำนวน ๓,๗๐๐,๕๘๑.๑๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

๓. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าฤชาธรรมเนียมแทนผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้การว่า ประกาศประกวดราคาปรับปรุงซอย ๕ - ๖ หมู่บ้านปิ่นเจริญ ๓ ข้อ ๔.๗ ระบุว่า ผู้ที่ซื้อแบบรายการสัญญาต้องไปตรวจดูสถานที่



/ก่อสร้าง...

ก่อสร้างด้วยตนเอง ตามแผนที่แสดงผังบริเวณที่กำหนดไว้ในแบบรายการก่อนกำหนดวันรับและเปิดซองประกวดราคา และถือว่าผู้ที่ยื่นซองประกวดราคาทุกรายได้ไปตรวจดูสถานที่ก่อสร้าง และยอมรับสภาพบริเวณสถานที่ก่อสร้างแล้ว หลังจากผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซอย ๕ - ๖ หมู่บ้านปิ่นเจริญ ๓ แล้ว ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ได้นัดประชุมประสานงานผลการประชุม ปรากฏว่าผู้แทนการประปาแจ้งว่า แนวท่อประปาไม่กีดขวางการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำของสำนักงานเขตดอนเมือง ส่วนบริเวณปากซอยปิ่นเจริญ ๕ - ๖ มีการปรับปรุงวางท่อบางส่วนซึ่งสามารถขุดก่อสร้างท่อระบายน้ำด้านในได้ นับแต่ประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๗ เป็นต้นมา ผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการขุดถนนเพื่อวางท่อระบายน้ำในส่วนที่ไม่มีอุปสรรค ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือเร่งรัดไปยังผู้ฟ้องคดีหลายครั้ง แต่ผู้ฟ้องคดียังคงเพิกเฉยไม่เริ่มดำเนินการก่อสร้างแต่อย่างใด จนกระทั่งวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีจึงเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าความล่าช้าเกิดจากผู้ฟ้องคดีมีงานขึ้นพร้อมกันหลายแห่งทำให้จัดแรงงานและเครื่องจักรไม่เพียงพอ ในระหว่างการก่อสร้างผู้ฟ้องคดีเคยมีหนังสือลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๘ แจ้งว่ายินดีเสียค่าปรับตามที่สำนักงานเขตดอนเมืองแจ้งให้ทราบ ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างล่าช้ากว่ากำหนดเวลาตามสัญญาโดยส่งมอบงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๘ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงาน เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๘ การที่ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างล่าช้ากว่ากำหนดในสัญญาจ้างเป็นเวลา ๑๗๒ วัน จึงต้องเสียค่าปรับวันละ ๓๖,๓๙๖.๕๓ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๒๖๐,๒๐๓.๑๖ บาท ซึ่งสำนักงานเขตดอนเมืองได้นำเงินที่ค้างจ่ายแก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๓,๓๑๒,๒๑๘.๒๖ บาท มาหักเป็นค่าปรับ คงเหลือเงินที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบอีกจำนวน ๒,๙๔๘,๙๘๖.๔๔ บาท ต่อมา คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กรณีผู้ฟ้องคดีขอต่ออายุสัญญา มีคำสั่งให้ลดค่าปรับผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๓๖ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินค่าปรับ จำนวน ๑,๓๗๔,๔๓๙.๑๒ บาท ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือทวงถามแล้วเพิกเฉย หลังจากนั้น ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ออกหนังสือค้ำประกันสัญญาได้นำเงินจำนวน ๗๒๘,๘๓๗.๒๐ บาท มาชำระแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คงเหลือเงินค่าปรับที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบ จำนวน ๖๔๕,๖๐๑.๙๒ บาท ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ก่อสร้างล่าช้าเพราะฝนตกชุกนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า จากรายงานปริมาณน้ำฝนในช่วงเวลาที่ทำกรก่อสร้างนั้น แสดงให้เห็นว่าเป็นเหตุการณ์ปกติในช่วงฤดูฝนจึงไม่อาจเป็นข้ออ้างในการก่อสร้างล่าช้าได้ ส่วนการจ่ายค่างวดนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ได้ดำเนินการตามขั้นตอน ระเบียบแบบแผนที่ทางราชการกำหนด จึงไม่สามารถถ่วงเวลาการจ่ายเงิน



/ตามที่...

ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าการที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้า ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมมีสิทธิปรับรวมทั้งเรียกเงินหลักประกัน และหักเงินค่าจ้างได้ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า ผู้ฟ้องคดีได้สำรวจพื้นที่ก่อนลงนามในสัญญาและได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตดอนเมืองแจ้งการประปาเพื่อเคลื่อนย้ายแนวท่อประปา มิฉะนั้น จะทำให้การก่อสร้างล่าช้า เมื่อผู้ฟ้องคดีลงนามในสัญญาก็ยังไม่มี การเคลื่อนย้ายแนวท่อประปาแต่อย่างใด ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถก่อสร้างตามสัญญาได้ เพราะการเจาะพื้นโดยไม่รองานประปาอาจทำให้ท่อประปาแตกรั่วเสียหาย ที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ อ้างว่าไม่มีอุปสรรคในพื้นที่ทำงานจึงไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ให้การเพิ่มเติมว่า นับตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เข้าดำเนินการขุดถนนแต่อย่างใด จึงไม่อาจพบ ปัญหาแนวท่อประปากีดขวางได้ และหากมีการขุดถนนก็จะไม่พบปัญหาแนวท่อประปา เนื่องจากแนวท่อประปาเดิมอยู่บนทางเท้า หากผู้ฟ้องคดีพร้อมที่จะทำงานหลังจากได้ รับทราบข้อเท็จจริงจากการประชุม เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๗ การดำเนินงานของผู้ฟ้องคดี น่าจะเสร็จทันตามสัญญา การปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปกว่า ๑๓๐ วัน เนื่องจากความไม่พร้อม ของแรงงาน และเครื่องจักรของผู้ฟ้องคดีเอง จึงเป็นเหตุให้งานล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนด ในสัญญา

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยรวม ๒ ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ขยายเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา แต่ได้ลดค่าปรับจากการก่อสร้างล่าช้าให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๓๖ วัน เป็นการกระทำที่ชอบ ด้วยกฎหมายหรือไม่ คดีนี้ผู้ฟ้องคดีอ้างเหตุแห่งการฟ้องคดี โดยสรุปว่า การที่ผู้ฟ้องคดี ก่อสร้างล่าช้ากว่ากำหนดเวลาในสัญญา มีสาเหตุ ๔ ประการ ได้แก่ กรณีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ดำเนินการติดต่อประสานงานกับการประปาเพื่อแก้ปัญหาท่อประปากีดขวางงานก่อสร้าง ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเข้าทำงานได้ ส่งผลให้การทำงานต้องล่าช้าเกินกำหนดเวลาในสัญญา เห็นว่า แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต่อสู้ว่าได้ดำเนินการติดต่อประสานงานกับการประปา นครหลวงแล้ว และงานติดตั้งท่อประปาของการประปานครหลวงมิได้เป็นอุปสรรคต่อการ ทำงานของผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีก็สามารถไปทำงานในส่วนอื่นได้ก็ตาม แต่ศาลเห็นว่า หากข้อเท็จจริงเป็นไปตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อสู้ไว้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่ควรนำเอาเหตุในการ ติดตั้งท่อประปาของการประปานครหลวงมาใช้ในการลดค่าปรับแก่ผู้ฟ้องคดี การที่



/ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาลดค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดียอมเป็นพยานที่แสดงให้เห็นว่า การก่อสร้างล่าช้ามิได้เกิดจากการกระทำของผู้ฟ้องคดีแต่เพียงฝ่ายเดียว หากเกิดจากการกระทำของการประปานครหลวงซึ่งเป็นบุคคลภายนอกด้วย ปัญหาที่ต้องพิจารณาต่อไปมีว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๓๖ วัน ถือเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ได้ความจากบันทึกการพิจารณาอุทธรณ์การต่ออายุสัญญาจ้างว่า “ในระหว่างวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๗ เป็นเวลา ๑๕ วัน ผู้ฟ้องคดียังไม่ทราบแนวก่อสร้างท่อประปาที่แน่นอน โดยการประปานครหลวงออกแบบโครงการขุดวางท่อประปาแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ และใช้เวลาขุดวางท่อประปาดังแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๘ เป็นเวลา ๖๗ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า เวลาที่เป็นอุปสรรคในการทำงานของผู้ฟ้องคดีมีจำนวน ๓๖ วัน” พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามรายงานการประชุม เอกสารท้ายคำให้การหมายเลข ๓๖ ว่า ขณะวันทำสัญญาจ้างระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คือ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๗ การประปานครหลวงยังมิได้กำหนดแนวก่อสร้างท่อประปาที่แน่นอน โดยออกแบบการก่อสร้างท่อประปาแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ ศาลเห็นว่าช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ รวมเวลา ๗๙ วัน ผู้ฟ้องคดียังไม่ทราบแนวก่อสร้างท่อประปาที่แน่นอน การที่ผู้ฟ้องคดีมิได้เริ่มลงมือทำงานในทันทีที่รับมอบพื้นที่ก่อสร้างจึงเป็นเหตุการณ์ปกติที่ผู้ประกอบการวิชาชีพพึงกระทำและสมควรต้องกระทำเช่นนั้น เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่ทำไป หากงานที่ได้ทำไปแล้วไม่สอดคล้องกับแนวการก่อสร้างท่อประปาของการประปานครหลวง และถือได้ว่าเหตุดังกล่าวเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อันสามารถนำมาใช้เป็นเหตุขอขยายเวลาการก่อสร้างได้ ตามข้อ ๒๑ แห่งสัญญาจ้าง แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีสิทธิตามสัญญาจ้างที่จะพิจารณาต่ออายุสัญญาจ้างตามที่เห็นสมควร แต่การกระทำดังกล่าวต้องกระทำโดยสุจริตตามมาตรา ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาลดค่าปรับในช่วงดังกล่าวเพียง ๑๕ วัน ศาลไม่เห็นพ้องด้วย ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องขยายเวลาการก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีในส่วนนี้เป็นเวลา ๗๙ วัน สำหรับระยะเวลาการก่อสร้างท่อประปาของการประปานครหลวง ตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๘ รวม ๖๗ วัน นั้น เห็นว่า ในช่วงเวลาดังกล่าวผู้ฟ้องคดียอมไม่อาจปฏิบัติงานได้เช่นกัน อย่างไรก็ดี ผู้ฟ้องคดีได้ไปทำงานในส่วนอื่น ๆ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คิดเป็นอัตราส่วนได้ ๔๖ วัน ผู้ฟ้องคดีมิได้คัดค้านข้อต่อสู้ในส่วนนี้ ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดีสามารถทำงานในระหว่างที่การประปานครหลวงก่อสร้างท่อประปาคิดเป็นเวลา ๔๖ วัน กรณีจึงต้องถือว่า ระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานได้จริงในช่วงนี้มีจำนวน ๒๑ วัน และเหตุดังกล่าวถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่ผู้ฟ้องคดีสามารถนำมาใช้ในการขอขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาลดค่าปรับให้ ๒๑ วัน จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบแล้ว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๘ แจ้งขอขยายเวลาสัญญาต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งอยู่ในระยะเวลา ๑๕ วัน นับแต่เหตุแห่งการขอขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาสิ้นสุดลง กรณีจึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้าง ข้อ ๒๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชอบที่จะขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวน ๑๐๐ วัน กรณีที่ ๒ เมื่อเกิดฝนตกหนักในระหว่างการทำงานทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ จนเป็นเหตุให้งานล่าช้าเกินเวลาที่กำหนดในสัญญา ในข้อนี้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้การต่อสู้ว่า จากระายงานข้อมูลปริมาณฝนรายวันของสถานีวัดปริมาณน้ำฝนที่บริเวณสนามบินกรุงเทพ (ดอนเมือง) ซึ่งใกล้บริเวณก่อสร้าง มีฝนตกประมาณ ๕ - ๑๙ วันต่อเดือน โดยเป็นฝนตกหนักประมาณ ๒ - ๓ วันต่อเดือน จึงไม่ถือเป็นอุปสรรคในการก่อสร้าง ซึ่งศาลเห็นว่าปริมาณน้ำฝนและความถี่ของจำนวนวันที่ฝนตกตามรายงานข้อมูลปริมาณฝนยังไม่อาจฟังได้ว่า เป็นเหตุสุดวิสัยหรือเป็นเหตุหนึ่งเหตุใดที่จะนำมาใช้อ้างเป็นเหตุในการขอต่ออายุสัญญาได้ ข้อต่อสู้ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองฟังขึ้น กรณีที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าจ้างล่าช้าทำให้ขาดเงินทุนในการทำงาน เห็นว่า ศาลได้ตรวจสอบจำนวนโดยละเอียดแล้ว ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีพฤติการณ์ประวิงการจ่ายเงินค่าจ้างแต่อย่างใด ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างเหตุว่าการทำงานต้องล่าช้าเพราะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าจ้างล่าช้านั้น ศาลไม่เห็นพ้องด้วย ข้อต่อสู้ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองฟังขึ้น กรณีที่ ๔ การที่เจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทะเลาะวิวาทกับนายสมนึก นิยมการ กรรมการตรวจการจ้าง ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ในการแก้ปัญหาการก่อสร้าง เห็นว่า นายสมนึก มีหน้าที่ตรวจรับงานก่อสร้างว่าถูกต้องตรงตามแบบแปลนที่กำหนดหรือไม่ หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนเองไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่แก้ปัญหาการก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีก็สามารถติดต่อกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงเพื่อแก้ปัญหาการก่อสร้างได้ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างเหตุดังกล่าวได้

ประเด็นที่สอง ศาลได้วินิจฉัยในประเด็นที่หนึ่งแล้วว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องขยายเวลาตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๑๐๐ วัน นับแต่วันที่สัญญาสิ้นสุดลง (วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๘) กรณีจึงต้องถือว่า กำหนดเวลาสิ้นสุดสัญญาได้เลื่อนออกไปจากเดิมไปเป็นวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๘ การที่ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๘



จึงเป็นการ...

จึงเป็นการก่อสร้างล่าช้ากว่ากำหนดเวลาในสัญญา ๗๒ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีสิทธิปรับผู้ฟ้องคดีจากการก่อสร้างล่าช้าได้ในอัตราวันละ ๓๖,๓๙๖.๕๓ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๒,๖๒๐,๕๕๐.๑๖ บาท แม้ค่าปรับดังกล่าวจะมีจำนวนที่สูงกว่าอัตราร้อยละ ๑๐ ของจำนวนเงินค่าจ้างตามสัญญา แต่การที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำหนังสือยินยอมชำระค่าปรับตามที่สำนักงานเขตดอนเมืองแจ้งให้ทราบ ย่อมมีผลให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถใช้สิทธิปรับผู้ฟ้องคดีได้เกินกว่าอัตราร้อยละ ๑๐ ของจำนวนเงินตามสัญญาจ้าง ปรากฏว่า ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ค้ำประกัน ได้นำเงินจำนวน ๗๒๘,๘๓๗.๒๐ บาท มาชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำให้ความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีลดลงเหลือเพียงจำนวน ๑,๘๙๑,๗๑๒.๙๖ บาท ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๓,๓๑๒,๒๑๘.๒๖ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าหนี้ย่อมมีสิทธินำเงินค่าจ้างดังกล่าวมาหักชำระหนี้เงินค่าปรับ คงเหลือเงินค่าจ้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑,๔๒๐,๕๐๕.๓๐ บาท สำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ นั้น เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มิได้เป็นคู่สัญญากับผู้ฟ้องคดี จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบชำระหนี้จำนวนดังกล่าวแก่ผู้ฟ้องคดี ในส่วนความเสียหายจากการขาดสภาพคล่องทางการเงิน มิได้มีสาเหตุมาจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสิ้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจฟ้องเรียกค่าเสียหายในส่วนนี้เอาจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสิ้นได้ สำหรับความเสียหายจากการเสียชื่อเสียงของผู้ฟ้องคดีนั้น เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสิ้นมิได้กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดอันมีผลให้ผู้ฟ้องคดีถูกดูหมิ่น เกลียดชัง ดังที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายในส่วนนี้จากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสิ้นได้เช่นกัน สำหรับค่าฤชาธรรมเนียมที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสิ้นชำระแทนนั้น เห็นว่า ไม่มีกฎหมายข้อใดที่กำหนดให้คู่ความฝ่ายที่แพ้คดีชำระค่าฤชาธรรมเนียมแทนคู่ความฝ่ายที่ชนะคดี ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจฟ้องเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสิ้นชำระค่าฤชาธรรมเนียมแทนผู้ฟ้องคดีได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๒ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินจำนวน ๑,๔๒๐,๕๐๕.๓๐ บาท แก่ผู้ฟ้องคดีภายในกำหนด ๔๕ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ในกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ชำระหนี้ หรือชำระหนี้ไม่ครบถ้วน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของจำนวนเงินที่ค้างชำระนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดชำระหนี้



/ตามคำพิพากษา...

ตามคำพิพากษาเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ กับให้คืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วน
แห่งการชนะคดี คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์ว่า ไม่เห็นพ้องด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้น
ในประเด็นที่หนึ่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับการนับระยะเวลา ๗๙ วัน คือ ในช่วงระยะเวลาดังแต่วันที่ ๒๙
กันยายน ๒๕๔๗ (วันเริ่มต้นสัญญาจ้าง) กับวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ (วันที่การ
ปราบปรามครหลวงออกแบบการก่อสร้างท่อประปาแล้วเสร็จ) โดยศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่า
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวผู้ฟ้องคดียังไม่ทราบแนวก่อสร้างท่อประปาที่แน่นอน และการที่
ผู้ฟ้องคดีมิได้เริ่มลงมือทำงานในทันทีที่รับมอบพื้นที่ก่อสร้างจึงเป็นเหตุการณ์ปกติที่
ผู้ประกอบการวิชาชีพพึงกระทำและสมควรต้องกระทำเช่นนั้น เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งาน
ที่ทำไป หากงานที่ได้ทำไปแล้วไม่สอดคล้องกับแนวการก่อสร้างท่อประปาของการปราบปรามครหลวง
และถือว่าเหตุดังกล่าวเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ อันสามารถนำมาใช้เป็นเหตุ
ขอขยายเวลาการก่อสร้างได้ตามสัญญาจ้างข้อ ๒๑ แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีสิทธิตามสัญญา
จ้างข้อ ๒๑ ที่จะพิจารณาต่ออายุสัญญาจ้างตามที่เห็นสมควร แต่การกระทำดังกล่าวต้อง
กระทำโดยสุจริตตามมาตรา ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
พิจารณาลดค่าปรับในช่วงดังกล่าวเพียง ๑๕ วัน ศาลปกครองชั้นต้นไม่เห็นพ้องด้วย
ข้อต่อสู้ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ฟังไม่ขึ้น ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องขยายเวลา
การก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีในส่วนนี้เป็นเวลา ๗๙ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าในช่วงเวลา
๗๙ วัน ดังกล่าวไม่ควรจะถือเป็นเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือ
ความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งหมด ซึ่งตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
เห็นว่าเป็นความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีอยู่ด้วย เนื่องจากนับแต่มีการลงนามในสัญญาจ้าง
สัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๔๗ ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๗ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ส่งมอบ
สถานที่ก่อสร้างให้กับผู้ฟ้องคดีในวันลงนาม ตามเอกสารท้ายคำให้การหมายเลข ๖ และใน
สัญญาดังกล่าว ข้อ ๗ ผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗
ปรากฏว่านับแต่ผู้ฟ้องคดีรับมอบสถานที่ทำงานแล้ว ผู้ฟ้องคดีมิได้มีการปฏิบัติตามสัญญา
ตั้งแต่สัญญามีผล กล่าวคือ มิได้ทำการใด ๆ อันทำให้เห็นว่ามีมีการก่อสร้างปรับปรุงซอย ๕ - ๖
หมู่บ้านปิ่นเจริญ ๓ ปรากฏตามรายงานผลการควบคุมงานของคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ฉบับที่ ๑ กับฉบับที่ ๖ ส่วนหนึ่งของเอกสารท้ายคำให้การหมายเลข ๑๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
ได้มีหนังสือเตือนให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินงานเพราะระยะเวลาก่อสร้างเสียเวลาไปแล้ว ๓๐ วัน



/และสำนักงาน...

และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ได้ตรวจสอบแนวท่อประปาเดิมแล้วปรากฏว่าแนวท่อประปาไม่กีดขวางแนวท่อระบายน้ำที่ก่อสร้าง ซึ่งหากส่วนใดเป็นอุปสรรค เช่น บริเวณทางแยก สำนักงานประชาสัมพันธ์ พร้อมให้ความร่วมมือในการเคลื่อนย้ายให้เป็นการเร่งด่วน ปรากฏตามเอกสารท้ายคำให้การหมายเลข ๑๐ และหมายเลข ๓๕ และตามรายงานการประชุม เรื่องเร่งรัดงานก่อสร้างปรับปรุงซอย ๕-๖ หมู่บ้านปิ่นเจริญ ๓ เอกสารท้ายคำให้การหมายเลข ๑๔ ผู้ฟ้องคดีก็รับว่างานก่อสร้างที่ดำเนินการล่าช้า เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีงานขึ้นพร้อมกันหลายแห่งทำให้จัดแรงงานและเครื่องจักรไม่เพียงพอ และตามเอกสารท้ายคำให้การหมายเลข ๒๓ ผู้ฟ้องคดีก็ให้เหตุผลที่ทำให้การก่อสร้างล่าช้า เนื่องจากราคาน้ำมันได้ขยับสูงมากทำให้ราคาแอสฟัลท์ที่ใช้ปูถนนสูงตามไปด้วยและต้องใช้เงินสดในการสั่งซื้อ ผู้ฟ้องคดีขาดสภาพคล่องทางการเงินทำให้การสั่งซื้อต้องล่าช้า จากเหตุที่กล่าวมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเห็นว่าในเวลา ๗๙ วัน ตามที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยให้เป็นเวลาขอขยายระยะเวลาในสัญญาได้ จึงไม่ชอบด้วยเหตุผล เพราะในช่วงเวลาดังกล่าวมีบางช่วงที่เป็นความผิดและบกพร่องของผู้ฟ้องคดีเองที่ไม่สามารถจะนำข้อ ๒๑ ตามสัญญาจ้างในคดีนี้มาขยายระยะเวลาตามสัญญาให้เป็นคุณกับผู้ฟ้องคดีถึง ๗๙ วัน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าช่วงระหว่างวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๗ นับตั้งแต่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งอุปสรรคติดแนวท่อประปา ถึงวันที่ได้มีการประชุมร่วมเพื่อการประสานงานย้ายและวางท่อประปา ระหว่างสำนักงานเขตดอนเมือง ผู้แทนการประปาและผู้ฟ้องคดี จำนวน ๑๕ วัน เป็นช่วงที่ผู้รับจ้างไม่ทราบแนวโครงการของการประปานครหลวงที่แน่นอน ผู้ฟ้องคดีจึงไม่เข้าดำเนินการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเห็นว่าผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิตามสัญญาข้อ ๒๑ ที่จะขอขยายระยะเวลาตามสัญญาในส่วนนี้ได้เพียง ๑๕ วัน ไม่ใช่ ๗๙ วัน ตามที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัย เมื่อนำระยะเวลา ๑๕ วันดังกล่าวไปรวมกับช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๘ ที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานได้อีก ๒๑ วัน ตามที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัย รวมเป็นเวลา ๓๖ วัน ดังนั้น ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขยายระยะเวลาตามสัญญาและดเบียบปรับให้กับผู้ฟ้องคดีเพียง ๓๖ วัน นั้น เห็นว่าเป็นไปโดยสุจริตและชอบด้วยกฎหมายแล้ว ดังนั้น คำวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้นที่วินิจฉัยว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ควรจะขยายระยะเวลาตามสัญญาจ้างให้กับผู้ฟ้องคดีเป็น ๑๐๐ วัน จึงไม่ชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อสัญญาดังกล่าว

ส่วนประเด็นที่สอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นพ้องด้วยในคำวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้นที่ว่า การที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำหนังสือยินยอมชำระค่าปรับตามที่สำนักงาน



/เขตดอนเมือง...

เขตดอนเมืองแจ้งให้ทราบตามเอกสารท้ายคำให้การหมายเลข ๒๔ ย่อมมีผลให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถใช้สิทธิปรับผู้ฟ้องคดีได้เกินกว่าอัตราร้อยละ ๑๐ ของจำนวนเงินตามสัญญา ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้อ ๑๓๒ แต่ไม่เห็นฟ้องด้วย กับคำวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้น ที่ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องขยายเวลาตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๑๐๐ วัน นับแต่วันสิ้นสุดสัญญาเพราะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าน่าจะเป็นระยะเวลา ๓๖ วัน ตามที่ผู้ฟ้องคดีให้เหตุผลมาดังกล่าวในฟ้องข้อ ๒ และคดีนี้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๘ จึงเป็นการก่อสร้างล่าช้ากว่ากำหนดในสัญญา ๑๖๔ วัน หักระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีขยายอายุสัญญาไป ๓๖ วัน จึงดเบียบปรับให้ในส่วนนี้ ๓๖ วัน จึงเหลือเวลาที่ผู้ฟ้องคดีทำงานเกินกำหนดสัญญาจ้างเหมา เป็นเวลา ๑๒๘ วัน และตามสัญญาจ้างข้อ ๑๗ กำหนดค่าปรับในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาไว้วันละ ๓๖,๓๙๖.๕๓ บาท จึงคิดเป็นเงินค่าปรับที่ผู้ฟ้องคดีต้องชำระให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งสิ้น ๔,๖๕๘,๗๕๕.๘๔ บาท เมื่อหักเงินงวดสุดท้ายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องจ่ายให้ผู้ฟ้องคดีแล้วจะเหลือเงินที่ผู้ฟ้องคดีต้องจ่ายให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีก ๑,๓๗๔,๔๓๙.๑๒ บาท และเมื่อหักเงินที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ค้ำประกัน ปฏิบัติตามสัญญาค้ำประกัน จำนวน ๗๒๘,๘๓๗.๒๐ บาท ยังเหลือเงินที่ผู้ฟ้องคดีต้องชำระให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีก ๖๔๕,๖๐๑.๙๒ บาท ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัย และมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินจำนวน ๑,๔๒๐,๕๐๕.๓๐ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี ภายใน ๔๕ วัน นับแต่คดีถึงที่สุด จึงไม่ชอบด้วยเหตุผลทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ยกฟ้องของผู้ฟ้องคดีเสีย

ผู้ฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีน้ำหนัก และเหตุผลเพียงพอจะหักล้างคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่ได้วินิจฉัยและมีคำพิพากษาในส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์ ซึ่งชอบด้วยข้อเท็จจริงและกฎหมายได้ ผู้ฟ้องคดีจึงขอถือเอาคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นส่วนหนึ่งของคำแก้อุทธรณ์ฉบับนี้ ส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์โต้แย้งคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่วินิจฉัย ในประเด็นที่หนึ่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับการนับระยะเวลา ๗๙ วัน ซึ่งศาลปกครองชั้นต้น ได้วินิจฉัยว่าในช่วงเวลาดังกล่าวผู้ฟ้องคดียังไม่ทราบแนวก่อสร้างท่อประปาที่แน่นอน และถือได้ว่าเหตุดังกล่าวเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อันสามารถนำมาใช้เป็นเหตุ



/ขอขยายเวลา...

ขอขยายเวลาก่อสร้างได้ตามสัญญานั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวไม่ชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อสัญญา โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าระยะเวลาดังกล่าวไม่ควรจะถือเป็นเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งหมด เนื่องจากในขณะเวลาดังกล่าวมีบางช่วงที่เป็นความผิดและบกพร่องของผู้ฟ้องคดีเอง โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กล่าวอ้างพฤติการณ์ต่าง ๆ ว่าเป็นความผิดและบกพร่องของผู้ฟ้องคดีเองเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้า ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

๑. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่า นับแต่ผู้ฟ้องคดีรับมอบสถานที่ทำงานแล้ว ก็มีได้มีการปฏิบัติงานตามสัญญาจนกระทั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือเตือน ซึ่งเสียระยะเวลาในการก่อสร้างไปแล้ว ๓๐ วัน นั้น ความล่าช้าจึงเกิดจากความผิดและบกพร่องของผู้ฟ้องคดีเอง ผู้ฟ้องคดีขอโต้แย้งว่า แท้จริงแล้วก่อนการลงนามในสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ในการดำเนินการตามสัญญาแล้ว พบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีแนวท่อประปาและแนวมิเตอร์น้ำประปาอยู่บนพื้นที่ดิน ผู้ฟ้องคดีจึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตดอนเมืองแจ้งการประปาเพื่อเคลื่อนย้ายแนวท่อประปาและแนวมิเตอร์น้ำประปาออกเสียก่อน มิฉะนั้นจะทำให้การดำเนินงานเป็นไปโดยล่าช้า ต่อมาเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๗ แล้ว ผู้ฟ้องคดีได้ไปตรวจสอบพื้นที่ในการดำเนินงานอีกครั้งโดยทันที พบว่ายังมิได้มีการเคลื่อนย้ายแนวท่อประปาและมิเตอร์น้ำแต่อย่างใด ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างถนนตามสัญญาได้ เพราะการดำเนินงานของผู้ฟ้องคดีจะต้องเริ่มจากการขุดเจาะพื้นผิวถนนเดิมเสียก่อนเพื่อปรับปรุงพื้นที่ หากทำการขุดเจาะพื้นที่โดยยังไม่มีเจ้าหน้าที่ของการประปามาดำเนินการขุดเจาะถนนเพื่อย้ายแนวท่อประปาและแนวมิเตอร์น้ำประปาเสียก่อนอาจส่งผลให้การขุดเจาะของผู้ฟ้องคดีทำให้ท่อประปาแตกรั่วเสียหาย อันจะส่งผลกระทบต่อการทำงานและย่อมเกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนอย่างแน่แท้ ซึ่งเมื่อผู้ฟ้องคดีพบว่ายังมิได้ดำเนินการแก้ไขอุปสรรคดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีก็ได้ร้องขอต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ช่วยเร่งรัดดำเนินการแจ้งการประปาเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเจ้าหน้าที่รับจะดำเนินการให้ และเมื่อผู้ฟ้องคดีเร่งรัดให้ดำเนินการต่อมาบ่อยครั้ง เจ้าหน้าที่ก็ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ โดยอ้างว่าในพื้นที่งานของผู้ฟ้องคดีไม่มีปัญหาอุปสรรคประปาแต่อย่างใด ต่อมาผู้ฟ้องคดีจึงได้ไปติดต่อการประปานครหลวงเพื่อสอบถามแนวทางในการประสานขอให้เคลื่อนย้ายแนวท่อประปาและแนวมิเตอร์น้ำ จึงได้รับทราบว่าเป็นพื้นที่เดียวกันกับพื้นที่งานก่อสร้างของผู้ฟ้องคดี การประปานครหลวงได้มีโครงการ



/วางท่อปรับปรุง...

วางท่อปรับปรุงกำลังน้ำ บริเวณหมู่บ้านปิ่นเจริญ ๓ ซอย ๕ ซอย ๖ และซอย ๗ ถนนสรงประภา และกำลังจะดำเนินการ ผู้ฟ้องคดีจึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทราบว่าในขณะนี้ การประปาฯ ยังไม่ได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายแนวท่อประปาและมีเตอร์น้ำให้ และได้ทราบข้อเท็จจริง มาเพิ่มเติมว่า การประปามีโครงการวางท่อปรับปรุงกำลังน้ำในพื้นที่ทำงานตามสัญญาของผู้ฟ้องคดีอีกด้วย ซึ่งย่อมกระทบต่อการดำเนินงานของผู้ฟ้องคดีแน่นอน ขอให้ช่วยเหลือด้วย แต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ยังคงเพิกเฉยไม่ดำเนินการอย่างใด ๆ เพื่อแก้ไข ปัญหาให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีดำเนินการโดยพลการก็ย่อมส่งผลต่อท่อประปาที่ ผังอยู่ใต้ดิน และมีเตอร์น้ำมีอยู่ข้างบนผิวถนนเดิมที่ผู้ฟ้องคดีต้องรื้อออกทั้งหมด และหากใน ระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอยู่นั้น ถ้าการประปาฯ ครหลวงจะดำเนินการปรับปรุงท่อน้ำจริง ก็ย่อมต้องขุดเจาะพื้นที่ผู้ฟ้องคดีทำขึ้นมาใหม่ และทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ต้องเสียงบประมาณ ในการปรับปรุงถนนอีกครั้ง อันเป็นการทำงานซ้ำซ้อนและสิ้นเปลืองงบประมาณโดยใช้เหตุ ทั้งนี้ เมื่อเกิดปัญหาดังกล่าวแล้วแทนที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาในการ ทำงานให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กลับเกรงว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะเป็นความผิด ของฝ่ายตน จึงได้ทำหนังสือเร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินงานเรื่อยมาเพื่อสมอ้างว่าฝ่ายตนได้ เร่งรัดงานมาโดยตลอด และโยนความผิดในความล่าช้าของงานก่อสร้างว่าเป็นความผิดของ ฝ่ายผู้ฟ้องคดีเอง ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีมิได้เริ่มลงมือทำงานในทันทีที่รับมอบพื้นที่ก่อสร้าง จึงเป็นเหตุการณ์ปกติที่ผู้ประกอบวิชาชีพพึงกระทำและสมควรต้องกระทำเช่นนั้นเพื่อ มิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่ทำไป ทั้งนี้ ไม่มีเหตุผลอันใดที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องถ่วงเวลาให้ การดำเนินงานล่าช้าออกไป ซึ่งจะทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเบิกเงินค่างวดตามสัญญาได้ อันไม่เป็นผลดีแก่ผู้ฟ้องคดีเอง

๒. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่า สำนักงานประปาสาขาประชาชนได้ตรวจสอบ แนวท่อประปาเดิมแล้วปรากฏว่าไม่กีดขวางแนวท่อระบายน้ำที่ก่อสร้าง ซึ่งหากส่วนใดเป็นอุปสรรค ก็พร้อมให้ความร่วมมือในการเคลื่อนย้ายให้เป็นการเร่งด่วน ความล่าช้าจึงเกิดจากความผิดและ บกพร่องของผู้ฟ้องคดีเอง ผู้ฟ้องคดีขอเรียนว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีการเรียกร้องขอความช่วยเหลือ ตลอดมาโดยใช้วิธีการเจรจาด้วยวาจาแต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ เป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๗ เพื่อแจ้งอุปสรรค ในการดำเนินงาน และเพื่อเป็นหลักฐาน จึงส่งผลให้มีการนัดหมายประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๗ อันเป็นระยะเวลาล่วงเลยจากวันที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึง ๑๔ วัน หรือประมาณครึ่งเดือน ซึ่งตามรายงานการประชุมดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า



/การประปา...

การประปานครหลวงมีโครงการในการปรับปรุงท่อประปาจริง ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินการของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเห็นได้ว่า ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวอ้างว่าไม่มีอุปสรรคในพื้นที่ทำงานของผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นความจริง และยอมแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีมิได้นิ่งนอนใจหรือไม่ นำพาต่อการดำเนินการตามสัญญาแต่อย่างใด แต่ฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีต่างหากที่ไม่ใส่ใจในการประชุมแก้ไขปัญหามาให้ผู้ฟ้องคดีจนทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องทำหนังสือร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรในที่สุด ภายหลังการประชุมร่วมกันดังกล่าว การดำเนินงานของทั้งฝ่ายผู้ฟ้องคดีและฝ่ายการประปานครหลวงยังเป็นไปโดยติดขัด ไม่มีความสะดวก เพราะการทำงานต้องมารอการดำเนินงานซึ่งกันและกัน ส่งผลให้งานเกิดความล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานที่วางไว้ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ เพื่อแจ้งอุปสรรคในการทำงานอีกครั้ง แต่ฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ กลับมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเร่งการดำเนินงาน และแจ้งว่าการประปาตรวจสอบแล้วพบว่าท่อประปาไม่กีดขวาง แนวท่อระบายน้ำที่จะก่อสร้างใหม่ อันเป็นการแสดงให้เห็นว่า ฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีความเข้าใจในปัญหาหน้งานที่เกิดขึ้น เพราะปัญหามิใช่มีเพียงว่าแนวท่อประปากีดขวางหรือไม่เท่านั้น แต่ปัญหายู่ที่การดำเนินการในพื้นที่เดียวกัน พร้อมกันทั้ง ๒ หน่วยงานนั้น ย่อมต้องมีการประชุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อหาแนวทางทำงานร่วมกัน ซึ่งย่อมเสียเวลามากกว่าการทำงานเพียงหน่วยงานเดียวโดยลำพัง ส่งผลให้ยังไม่มี การแก้ไขปัญหาคือพื้นที่งานแต่อย่างใด นอกจากนั้น เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ การประปานครหลวงได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบว่า การประปานครหลวงจะทำการปรับปรุงท่อประปาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๐๐ มิลลิเมตร ในถนนคอนกรีตบริเวณหมู่บ้านปิ่นเจริญ ๓ ซอย ๕ - ๗ ถนนสรองประภา ซึ่งเป็นพื้นที่ทำงานของผู้ฟ้องคดี จึงเท่ากับว่าความยุ่งยากจากการก่อสร้างเดิมยังไม่ทันได้รับการแก้ไข การประปานครหลวงก็มีโครงการใหม่มาร่วมในพื้นที่เพิ่มเติมอีก ยิ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่และการทำงานของ ผู้ฟ้องคดีอย่างมาก ซึ่งข้อเท็จจริงดังกล่าวสอดคล้องกับหนังสือของการประปานครหลวงที่ระบุว่า การประปานครหลวงได้แจ้ง บริษัท ชนวิชัย จำกัด เป็นผู้รับเหมาค่าแรงงานวางท่อปรับปรุงกำลังน้ำ บริเวณหมู่บ้านปิ่นเจริญ ๓ ซอย ๕ ซอย ๖ และซอย ๗ ถนนสรองประภา เริ่มสัญญาวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๘ จึงเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีที่ว่า ในพื้นที่งานมีอุปสรรคด้านสาธารณูปโภคอยู่จริง และเกิดปัญหาในการทำงานของผู้ฟ้องคดีจริง



/๓. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑...

๓. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่า ตามรายงานการประชุมเรื่องเร่งรัดงานก่อสร้าง เอกสารท้ายคำให้การหมายเลข ๑๔ ผู้ฟ้องคดีก็รับว่างานก่อสร้างที่ดำเนินการล่าช้า เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีงานขึ้นพร้อมกันหลายแห่งทำให้จัดแรงงานและเครื่องจักรไม่เพียงพอ และตามเอกสารท้ายคำให้การหมายเลข ๒๓ ผู้ฟ้องคดีก็ให้เหตุผลที่ทำให้การก่อสร้างล่าช้า เนื่องจากราคาน้ำมันขยับสูงมากทำให้ราคาแอสฟัลท์ที่ใช้ปูถนนสูงตามไปด้วยและต้องใช้ เงินสดในการสั่งซื้อ ซึ่งผู้ฟ้องคดีขาดสภาพคล่องทางการเงินทำให้การสั่งซื้อต้องล่าช้า ผู้ฟ้องคดี ขอดโต้แย้งว่า งานก่อสร้างที่ดำเนินการล่าช้ามิได้เกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถ จัดการแรงงานและเครื่องจักรให้เพียงพอ หรือเพราะราคาแอสฟัลท์ที่ปรับตัวสูงขึ้นตาม ข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่อย่างใด แท้จริงแล้วเป็นเพราะการเพิกเฉยไม่ร่วมมือในการ แก้ปัญหาของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่เป็นเหตุผลโดยตรงที่ทำให้งานต้องล่าช้า ไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาและแผนการดำเนินงานที่ผู้ฟ้องคดีได้วางแผนไว้ ทั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีได้จัดเตรียม แรงงานและเครื่องจักรไว้อย่างเพียงพอสำหรับการดำเนินงานตามสัญญา แต่เนื่องจากการ ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ทำให้แรงงานและเครื่องจักรที่มีเพื่อดำเนินงาน ตามสัญญาต้องนำไปใช้ในงานอื่นที่ถึงกำหนดต้องส่งมอบต่อไปด้วย และเนื่องจากความ ล่าช้าอันมิได้เกิดจากความผิดและบกพร่องของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถ เบิกเงินค่างวดตามสัญญาตามเวลาที่กำหนดได้เป็นผลให้แผนงานด้านงบประมาณของ ผู้ฟ้องคดีคลาดเคลื่อน ส่งผลต่อสภาพคล่องและเครดิตของผู้ฟ้องคดีเสียหายจนคู่ค้าของ ผู้ฟ้องคดีเกิดความไม่ไว้วางใจในฐานะการเงินของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจนำสินค้าและ วัสดุก่อสร้างจากคู่ค้ามาดำเนินงานได้เสียก่อนอย่างที่เป็นมาในอดีต

๔. นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า ระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องขยาย ให้แก่ผู้ฟ้องคดีน่าจะเป็นระยะเวลาเพียง ๓๖ วัน ไม่ใช่ ๑๐๐ วันตามที่ศาลปกครองชั้นต้น มีคำวินิจฉัย ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นการก่อสร้าง ล่าช้ากว่ากำหนด ๑๖๔ วัน หักระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อนุญาตให้ขยายระยะเวลาไป ๓๖ วัน จึงเหลือเวลาที่ผู้ฟ้องคดีทำงานเกินกำหนด ๑๒๘ วัน และตามสัญญาจ้างข้อ ๑๗ กำหนดค่าปรับในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาวันละ ๓๖,๓๙๖.๕๓ บาท จึงคิดเป็นเงินค่าปรับที่ผู้ฟ้องคดีต้องชำระแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งสิ้น ๔,๖๕๘,๗๕๕.๘๔ บาท เมื่อหักเงินงวดสุดท้ายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดี และเงินค่าประกันตามสัญญาประกันของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ออกแล้ว จะเหลือเงินที่ผู้ฟ้องคดีต้องชำระแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีกจำนวน ๖๔๕,๖๐๑.๙๒ บาท ดังนั้น



/การที่...

การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำวินิจฉัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินจำนวน ๑,๔๒๐,๕๐๕.๓๐ บาท แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๔๕ วัน นับแต่คดีถึงที่สุดนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่เห็นพ้องด้วย ผู้ฟ้องคดีขอเรียนว่า ที่ศาลปกครองชั้นต้นได้วินิจฉัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขยายระยะเวลา ปฏิบัติงานตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวน ๑๐๐ วัน โดยแบ่งเป็นระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดี ยังไม่ทราบแนวก่อสร้างท่อประปาที่แน่นอน นับตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๗ (วันเริ่มต้นของสัญญา) ถึงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ (วันที่การประปานครหลวงออกแบบ โครงการขุดวางท่อแล้วเสร็จ) รวมเวลา ๗๙ วัน และระยะเวลาที่มีการก่อสร้างท่อประปาของ การประปานครหลวงที่ผู้ฟ้องคดีไม่อาจปฏิบัติงานได้อีก ๒๑ วัน ซึ่งรวมเป็นระยะเวลา ๑๐๐ วัน นั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าว ถูกต้องและเป็นธรรมแล้ว

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาหรือคำสั่งยกคำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีเสีย

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของ ตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มอบอำนาจให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีปรับปรุง ซอย ๕ - ๖ หมู่บ้านปิ่นเจริญ ๓ จากถนนสรภังค์ถึงสิ้นสุดระยะที่กำหนด โดยให้ดำเนินการแล้ว เสร็จภายในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๘ ในราคา ๗,๒๗๙,๓๐๖ บาท และในวันเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ส่งมอบสถานที่ก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ปรากฏว่า พื้นที่ดังกล่าว มีแนวท่อประปา ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้อย่างสะดวก ผู้ฟ้องคดี จึงแจ้งปัญหาดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๗ เพื่อหาทางแก้ไข ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๗ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แจ้งอุปสรรคในการดำเนินงานว่าติดประปา โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ประสานกับสำนักงาน ประปาสาขาประชาชื่น พร้อมกับได้นัดประชุมประสานงานการย้ายและวางท่อประปา ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๗ ในการประชุมดังกล่าวประกอบด้วยผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้แทนของสำนักงานประปาสาขาประชาชื่น และผู้แทนของผู้ฟ้องคดี ผลการประชุมในส่วน ของการปรับปรุงซอย ๕ - ๖ หมู่บ้านปิ่นเจริญ ๓ ผู้แทนการประปาได้แจ้งว่ามีแนวท่อประปา อยู่บนทางเท้าตลอดแนวที่ปรับปรุง แต่ไม่กีดขวางการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำของ



/สำนักงาน...

สำนักงานเขตดอนเมืองแต่อย่างใด ส่วนบริเวณติดถนนสรงประภาเริ่มปากซอยปิ่นเจริญ ๕ - ๖ มีโครงการปรับปรุงวางท่อบางส่วน ซึ่งสำนักงานเขตดอนเมืองสามารถดำเนินการขุดก่อสร้างท่อระบายน้ำด้านในได้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ได้มีหนังสือที่ มท ๕๔๔๐-๓-๒.๒/๑๗๑๒๗ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ เรื่อง แจ้งความก้าวหน้าการดำเนินงานปรับปรุงร่วมกับสำนักงานเขตดอนเมือง ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ความว่า ในงานปรับปรุงระบบท่อประปา ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ จำนวน ๓ รายการ นั้น ในกรณีหมู่บ้านปิ่นเจริญ ๓ ซอย ๕ - ๖ ถนนสรงประภา อยู่ระหว่างการสำรวจออกแบบ และจากหนังสือสำนักงานประชาสัมพันธ์ ได้แจ้งว่าได้เริ่มเข้าดำเนินการขุดวางท่อเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ และดำเนินการวางท่อแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๘ ตามหนังสือ ที่ มท ๕๔๔๐-๓-๒.๒/๘๖๘๗ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือเร่งรัดการดำเนินงานสองฉบับ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ และวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ปรับผู้ฟ้องคดีเนื่องจากทำงานล่าช้า เป็นเวลา ๘ วัน เป็นเงิน ๒๙๑,๑๗๒.๒๔ บาท ได้จ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๓,๓๓๙,๔๒๑.๗๖ บาท และผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๘ ขอต้ออายุสัญญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่อนุญาตให้ต่ออายุสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๘ ต่อมาผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ พิจารณาอุทธรณ์แล้วมีคำสั่งให้ลดค่าปรับเป็นเวลา ๓๖ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินค่าปรับ จำนวน ๑,๓๗๔,๔๓๙.๑๒ บาท ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือ ทวงถามแล้วเพิกเฉย ต่อมา ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ออกหนังสือค้ำประกันสัญญา ได้นำเงินจำนวน ๗๒๘,๘๓๗.๒๐ บาท มาชำระแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คงเหลือเงินค่าปรับที่ ผู้ฟ้องคดียังมีได้ชำระ จำนวน ๖๔๕,๖๐๑.๙๒ บาท ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินจำนวน ๑,๔๒๐,๕๐๕.๓๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เห็นพ้องด้วย กับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นจึงได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ขยายเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา แต่ได้ลดค่าปรับจากการก่อสร้างล่าช้าให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๓๖ วัน เป็นการกระทำ ที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่



/พิเคราะห์แล้ว...

พิจารณาแล้วเห็นว่า สัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๔๗ ข้อ ๗ ข. ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๘... ข้อ ๑๗ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๖,๓๙๖.๕๓ บาท... ข้อ ๒๑ การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างหรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบเพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไป โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร ประกอบกับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้อ ๑๓๒ ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้หน่วยงานเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่กรุงเทพมหานครโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น ข้อ ๑๓๓ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในอำนาจของปลัดกรุงเทพมหานครที่จะพิจารณา แต่ถ้าวงเงินในการสั่งการให้จัดหาครั้งนั้นเกินอำนาจของปลัดกรุงเทพมหานคร ให้เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณา และให้พิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ (๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของกรุงเทพมหานคร (๒) เหตุสุดวิสัย (๓) เหตุเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ให้หน่วยงานระบุไว้ในสัญญากำหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้กรุงเทพมหานครทราบ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลา



/ที่กำหนด...

ที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมาล่าวอ้างเพื่อขอลดหรืองดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลัง มิได้ เว้นแต่กรณีตาม (๑) ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือกรุงเทพมหานครทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่วันที่ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำสัญญาพิพาทกันในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๗ และได้ส่งมอบสถานที่ก่อสร้างให้กับผู้ฟ้องคดี แต่ปรากฏว่าพื้นที่ดังกล่าว มีแนวท่อประปา ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ ผู้ฟ้องคดีจึงแจ้งอุทธรณ์ ประปาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๗ และผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๗ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แจ้งปัญหาท่อประปาเป็นอุปสรรคกีดขวาง การทำงานอีกครั้งหนึ่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ประสานกับสำนักงานประปาสาขาประชาชื่น พร้อมกับได้นัดประชุมประสานงานการย้ายและวางท่อประปา ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๗ ในการประชุมดังกล่าวประกอบด้วยผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้แทนของสำนักงานประปา สาขาประชาชื่น และผู้แทนของผู้ฟ้องคดี ผลการประชุมในส่วนของการปรับปรุงซอย ๕ - ๖ หมู่บ้านปิ่นเจริญ ๓ ผู้แทนการประปาได้แจ้งว่ามีแนวท่อประปาอยู่บนทางเท้า ตลอดแนวที่ ปรับปรุง แต่ไม่กีดขวางการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำของสำนักงานเขตดอนเมืองแต่อย่างใด ส่วนบริเวณติดถนนตรงประภาเริ่มปากซอยปิ่นเจริญ ๕ - ๖ มีโครงการปรับปรุงวางท่อบางส่วน ซึ่งสำนักงานเขตดอนเมืองสามารถดำเนินการขุดก่อสร้างท่อระบายน้ำด้านในได้ ต่อมา สำนักงานประปาสาขาประชาชื่นได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เรื่อง แจ้งความก้าวหน้าการดำเนินงานปรับปรุงร่วมกับสำนักงานเขตดอนเมือง ความว่า ในงานปรับปรุงระบบท่อประปาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ จำนวน ๓ รายการ นั้น ในกรณี หมู่บ้านปิ่นเจริญ ๓ ซอย ๕ - ๖ ถนนตรงประภา อยู่ระหว่างการสำรวจออกแบบ และ จากหนังสือสำนักงานประปาสาขาประชาชื่น ได้แจ้งว่าได้เริ่มเข้าดำเนินการขุดวางท่อ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ และดำเนินการวางท่อแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๘ ตามหนังสือ ที่ มท ๕๔๔๐-๓-๒.๒/๘๖๘๗ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๘ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ในการทำสัญญาที่พิพาทผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่ที่จะต้องส่งมอบพื้นที่ที่พร้อมจะทำการก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้กับผู้ฟ้องคดีในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๗ แต่ปรากฏว่า พื้นที่ดังกล่าวมีแนวท่อประปา ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้อย่างสะดวก ผู้ฟ้องคดีจึงแจ้งปัญหาดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบเพื่อหาทางแก้ไข โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ประสานกับสำนักงานประปาสาขาประชาชื่น พร้อมกับได้นัดประชุมประสานงานการย้าย



/และวางท่อประปา...

และวางท่อประปา ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๗ ในการประชุมดังกล่าวผลการประชุมในส่วนของการปรับปรุงซอย ๕ - ๖ หมู่บ้านปิ่นเจริญ ๓ ผู้แทนการประปาได้แจ้งว่ามีแนวท่อประปาอยู่บนทางเท้า ตลอดแนวที่ปรับปรุง แต่ไม่กีดขวางการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำขอสำนักงานเขตดอนเมืองแต่อย่างใด ส่วนบริเวณติดถนนทรงประภาเริ่มจากซอยปิ่นเจริญ ๕ - ๖ มีโครงการปรับปรุงวางท่อบางส่วน ซึ่งสำนักงานเขตดอนเมืองสามารถดำเนินการขุดก่อสร้างท่อระบายน้ำด้านในได้ ต่อมาสำนักงานประปาสาขาประชาชื่นได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๔๔๐-๓-๒.๒/๑๗/๑๒๗ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ เรื่อง แจ้งความก้าวหน้าการดำเนินงานปรับปรุงร่วมกับสำนักงานเขตดอนเมือง ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ความว่า ในงานปรับปรุงระบบท่อประปาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ จำนวน ๓ รายการ นั้น ในกรณีหมู่บ้านปิ่นเจริญ ๓ ซอย ๕ - ๖ ถนนทรงประภา อยู่ระหว่างการสำรวจออกแบบ พิจารณาแล้วเห็นว่า จากหนังสือสำนักงานประปาสาขาประชาชื่นได้แจ้งว่าได้เริ่มเข้าดำเนินการขุดวางท่อเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ และดำเนินงานวางท่อแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๘ รวมระยะเวลาดำเนินการ ๖๗ วัน นั้น พิจารณาแล้วเห็นได้ว่า อุปสรรคในการดำเนินงานจึงเริ่มตั้งแต่วันที่เริ่มต้นสัญญา คือ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ รวม ๗๙ วัน เนื่องจากกรณีสำนักงานประปาสาขาประชาชื่น ไม่สามารถกำหนดจุดที่จะดำเนินการวางท่อประปาร่วมกับผู้ฟ้องคดี และแจ้งว่าอยู่ระหว่างสำรวจและออกแบบทำการปรับปรุงท่อประปาในถนนบริเวณหมู่บ้านปิ่นเจริญ ๓ ซอย ๕ - ๗ รวมกับระยะเวลาที่สำนักงานประปาสาขาประชาชื่นได้เข้าดำเนินการขุดวางท่อประปาเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๘ รวม ๖๗ วัน รวมเป็นระยะเวลาที่เป็นอุปสรรคจริง ๑๔๖ วัน (๗๙ + ๖๗) คดีนี้ผู้ฟ้องคดีอ้างเหตุแห่งการก่อสร้างงานล่าช้ากว่ากำหนดเวลาในสัญญา มีสาเหตุ ๔ ประการ ได้แก่ ประการแรก เกิดจากความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่ติดต่อประสานงานกับการประปาเพื่อแก้ปัญหาท่อประปากีดขวางงานก่อสร้าง ประการที่สอง เกิดจากฝนตกหนัก ประการที่สาม เกิดจากการจ่ายเงินค่าจ้างล่าช้า และประการสุดท้าย เกิดจากการไม่ได้รับการเอาใจใส่ในการแก้ปัญหาการก่อสร้างจากนายสมนึก นิยมกร กรรมการตรวจการจ้าง ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้นจึงมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาต่อไปว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๓๖ วัน มีความเหมาะสมหรือไม่ เห็นว่า โดยสภาพของการก่อสร้างถนนหากต้องมีการติดตั้งท่อประปาในบริเวณถนนก็ควรที่จะดำเนินการไปพร้อมกัน เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาและเพื่อมิให้ประชาชนเกิดความไม่สะดวกในการสัญจร ซึ่งก็สอดคล้องกับ



/ความเห็นของ...

ความเห็นของการประปานครหลวงตามหนังสือฉบับลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ ข้อเท็จจริงปรากฏตามรายงานการประชุมว่า ขณะวันทำสัญญาจ้างระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คือ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๗ การประปานครหลวงยังมิได้กำหนดแนวท่อก่อสร้างท่อประปาที่แน่นอนโดยออกแบบการก่อสร้างท่อประปาแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ เห็นว่าช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ รวมเวลา ๗๙ วัน ผู้ฟ้องคดียังไม่ทราบแนวท่อประปาที่แน่นอนและสภาพพื้นที่ก่อสร้างไม่พร้อมที่จะทำการก่อสร้างได้ การที่ผู้ฟ้องคดีมิได้เริ่มลงมือทำงานในทันทีที่รับมอบพื้นที่ก่อสร้างซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถก่อสร้างได้เนื่องจากมีอุปสรรคเกี่ยวกับการวางแนวท่อประปา จึงเป็นพฤติการณ์ปกติที่ผู้ฟ้องคดีพึงกระทำและสมควรต้องกระทำเช่นนั้น เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่ทำไป หากงานที่ได้ทำไปแล้วไม่สอดคล้องกับแนวการก่อสร้างท่อประปาก็จะก่อให้เกิดความเสียหายและสิ้นเปลืองงบประมาณ และในการทำสัญญาก่อสร้างนั้นผู้ว่าจ้างมีหน้าที่ต้องส่งมอบพื้นที่ที่พร้อมจะทำการก่อสร้างให้กับผู้รับจ้างด้วยจากเหตุผลข้างต้น ถือได้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงอันเป็นเหตุขอขยายเวลาการก่อสร้างได้ตามสัญญา ข้อ ๒๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องใช้ดุลพินิจพิจารณาให้เหมาะสมสอดคล้องตามข้อเท็จจริง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาลดค่าปรับในช่วงดังกล่าวเพียง ๑๕ วัน เห็นว่าเป็นการใช้ดุลพินิจพิจารณาที่ไม่เหมาะสมสอดคล้องตามข้อเท็จจริงดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ควรต้องขยายเวลาการก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีในส่วนนี้เป็นเวลา ๗๙ วัน สำหรับระยะเวลาการก่อสร้างท่อประปาของการประปานครหลวงตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๘ รวม ๖๗ วัน นั้น เห็นว่าในช่วงเวลาดังกล่าวผู้ฟ้องคดีย่อมไม่อาจปฏิบัติงานได้เช่นกัน แต่ผู้ฟ้องคดีได้ไปทำงานในส่วนอื่นๆ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คิดเป็นอัตราส่วนที่ผู้ฟ้องคดีสามารถทำงานในระหว่างที่การประปานครหลวงก่อสร้างท่อประปาคิดเป็นเวลา ๔๖ วัน ระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานได้จริงในช่วงนี้จึงมีจำนวน ๒๑ วัน (๖๗ - ๔๖ = ๒๑) และเหตุดังกล่าวถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่ผู้ฟ้องคดีขอขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาลดค่าปรับให้ ๒๑ วัน จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบเหมาะสมสอดคล้องตามข้อเท็จจริงแล้วเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๘ แจ้งขอขยายเวลาสัญญาต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งอยู่ในระยะเวลา ๑๕ วัน นับแต่เหตุแห่งการขอขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาสิ้นสุดลง ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในสัญญาจ้างข้อ ๒๑



/ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอบที่จะขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวน ๑๐๐ วัน ตามข้อเท็จจริงดังกล่าว ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์ว่า ในช่วงเวลา ๗๙ วัน ไม่ควรจะถือเป็นเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งหมด ซึ่งตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าเป็นความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีอยู่ด้วย เนื่องจากนับแต่มีการลงนามในสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ๑๐/๔๗ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๗ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ส่งมอบสถานที่ก่อสร้างให้กับผู้ฟ้องคดีในวันลงนาม ตามเอกสารท้ายคำให้การหมายเลข ๖ และในสัญญาดังกล่าว ข้อ ๗ ผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ ปรากฏว่านับแต่ผู้ฟ้องคดีรับมอบสถานที่ทำงานแล้ว ผู้ฟ้องคดีมิได้มีการปฏิบัติตามสัญญา นั้น ตามที่ได้วินิจฉัยแล้วว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหน้าที่ที่จะต้องส่งมอบพื้นที่ที่พร้อมจะทำการก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี ดังนั้นอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในส่วนนี้ฟังไม่ขึ้น

กรณีเกิดฝนตกหนักในระหว่างการทำงานทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่จนเป็นเหตุให้งานล่าช้าเกินเวลาที่กำหนดในสัญญา พิจารณาจากรายงานข้อมูลปริมาณฝนรายวันของสถานีวัดปริมาณน้ำฝนที่บริเวณสนามบินกรุงเทพ (ดอนเมือง) ซึ่งใกล้บริเวณก่อสร้างพบว่ามีฝนตกประมาณ ๕ - ๑๙ วันต่อเดือน โดยเป็นฝนตกหนักประมาณ ๒ - ๓ วันต่อเดือน และผู้ฟ้องคดีมิได้คัดค้านข้อมูลปริมาณน้ำฝนดังกล่าว จึงเห็นว่าปริมาณน้ำฝนและความถี่ของจำนวนวันที่ฝนตกตามรายงานข้อมูลปริมาณฝนยังไม่เป็นฝนตกหนักผิดปกติจนเป็นอุปสรรคทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานได้ ประกอบกับในช่วงระยะเวลาก่อสร้างอยู่ในฤดูฝน ฝนตกจึงเป็นเหตุการณ์ปกติ และย่อมเป็นอุปสรรคต่องานก่อสร้างเป็นธรรมดา กรณีจึงไม่อาจถือเป็นเหตุสุดวิสัยเป็นเหตุหนึ่งเหตุใดที่จะนำมาใช้อ้างเป็นเหตุในการขอต่ออายุสัญญาได้ ข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ในส่วนนี้ฟังขึ้น

กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าจ้างล่าช้า ทำให้ขาดเงินทุนในการทำงาน เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นหน่วยงานราชการซึ่งมีระเบียบกำหนดขั้นตอนและวิธีการจ่ายเงินค่าจ้างแก่ผู้รับจ้างไว้อย่างชัดเจนตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ ตามสำนวนคดีไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีพฤติการณ์ประวิงการจ่ายเงินค่าจ้างแต่อย่างใด

กรณีที่เจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทะเลาะวิวาทกับนายสมนึก นิยมการ กรรมการตรวจการจ้าง ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ในการแก้ปัญหาการก่อสร้าง เห็นว่า



/นายสมนึก...

นายสมนึก มีหน้าที่ตรวจรับงานก่อสร้างว่าถูกต้องตรงตามแบบแปลนที่กำหนดหรือไม่ หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนเองไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่แก้ปัญหางานก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีก็สามารถติดต่อกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงเพื่อแก้ปัญหามก่อสร้างได้ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างเอาเหตุดังกล่าวมาใช้ในการขอขยายเวลาการก่อสร้างได้เช่นกัน

ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชอบที่จะขยายเวลาตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑๐๐ วัน นับแต่วันที่สัญญาสิ้นสุดลง (วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๘) กำหนดเวลาสิ้นสุดสัญญาจึงขยายไปเป็นวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๘ การที่ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๘ จึงเป็นการก่อสร้างล่าช้ากว่ากำหนดเวลาในสัญญา ๗๒ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีสิทธิปรับผู้ฟ้องคดีจากการก่อสร้างล่าช้าได้ในอัตราวันละ ๓๖,๓๙๖.๕๓ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๒,๖๒๐,๕๕๐.๑๖ บาท ตามข้อ ๑๗ แห่งสัญญาจ้างแม้จำนวนค่าปรับดังกล่าวจะมีจำนวนที่สูงกว่าอัตราร้อยละ ๑๐ ของจำนวนเงินค่าจ้างตามสัญญา แต่ผู้ฟ้องคดีได้ทำหนังสือยินยอมชำระค่าปรับตามที่สำนักงานเขตดอนเมืองแจ้งให้ทราบ ย่อมมีผลให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถใช้สิทธิปรับผู้ฟ้องคดีได้เกินกว่าอัตราร้อยละ ๑๐ ของจำนวนเงินตามสัญญาจ้างตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้อ ๑๓๒ ต่อมาเมื่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ฟ้องคดีที่มีต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำเงินจำนวน ๗๒๘,๘๓๗.๒๐ บาท มาชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำให้ความรับผิดของผู้ฟ้องคดีลดลงเหลือเพียงจำนวน ๑,๘๙๑,๗๑๒.๙๖ บาท คดีนี้ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะยังมีได้ชำระค่าจ้างงวดสุดท้ายจำนวน ๓,๓๑๒,๒๑๘.๒๖ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีก็ตาม แต่การที่ผู้ฟ้องคดียังคงเป็นหนี้ค่าปรับจำนวน ๑,๘๙๑,๗๑๒.๙๖ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าหนี้ย่อมมีสิทธินำเงินค่าจ้างดังกล่าวมาหักชำระหนี้เงินค่าปรับที่ผู้ฟ้องคดีเป็นหนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อนได้ ตามสัญญาจ้างข้อ ๑๙ คงเหลือเงินค่าจ้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๑,๔๒๐,๕๐๕.๓๐ บาท ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ของต้นเงินดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะชำระแล้วเสร็จ แต่อย่างไรก็ตาม คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินจำนวน ๑,๔๒๐,๕๐๕.๓๐ บาท แก่ผู้ฟ้องคดีภายในกำหนด ๔๕ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด หากมิได้ชำระหรือชำระไม่ครบถ้วนก็ให้ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ของเงิน



/ที่คำชำระ...

ที่ค้างชำระนับถัดจากวันครบกำหนดดังกล่าวซึ่งเมื่อไม่ปรากฏว่ามีคู่กรณีฝ่ายใดอุทธรณ์ว่าคำวินิจฉัยข้างต้นไม่ถูกต้อง จึงต้องถือว่าประเด็นเรื่องดอกเบี้ยนี้เป็นอันถึงที่สุดตามมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินจำนวน ๑,๔๒๐,๕๐๕.๓๐ บาท แก่ผู้ฟ้องคดีภายในกำหนด ๔๕ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ในกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ชำระหนี้ หรือชำระหนี้ไม่ครบถ้วน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของจำนวนเงินที่ค้างชำระนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดชำระหนี้ตามคำพิพากษาเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ กับให้คืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนแห่งการชนะคดี คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน

นายวิษณุ วัลญญู

ตุลาการหัวหน้าแผนกคดีวินัยการคลัง
และการงบประมาณในศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการเจ้าของสำนวนและ

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายสมชาย เอ็มโอช

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายสมชัย วัฒนการุณ

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : นายณัฐ รัฐอมฤต

